



Teoria Geral do Usucapião de Imóvel

“Aquisição da propriedade pela posse mansa e pacífica no decurso do tempo”



O Conceito de Usucapião

Origem do Termo

Usucapião = "usu" + "capere"

Significa "tomar pelo uso"

Previsto nos artigos 1.238 até 1.244 do Código Civil

Instituto Bifronte

Punição: Pune o antigo dono que não cuidou e nem deu função social ao bem

Prêmio: Agracia quem cuidou e deu função social ao imóvel

Requisitos Fundamentais



Bem Particular

Art. 102 CC: Bens públicos não estão sujeitos a usucapião



Posse Qualificada – Art. 1.196 CC

Com "animus domini" e "ad usucapien" - intenção de ser dono + contra a vontade do dono



Tempo Específico

Posse ininterrupta durante período hábil estabelecido em lei



Sem Oposição – mansa e pacífica

Não pode haver desforço imediato nem ação possessória

Características da Posse



Exercício de Fato

Art. 1.196: Exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade



Intenção de Dono

Sem nexó psicológico com o proprietário anterior



União de Posses

Art. 1.243: Possível somar posses contínuas e pacíficas (accessio/successio temporis)

❏ **Importante:** É possível unir posses de invasores sucessivos para completar o prazo de usucapião extraordinário de 15 anos. Ou seja, é o tempo que faz que a pessoa se torne dono do imóvel.

Efeitos Jurídicos

Efeito Declaratório

Retroage ao início da posse
(ex-tunc)

STJ REsp 118.360-SP

Matéria de Defesa

Súmula 237 STF: Pode ser alegado em ações reivindicatórias, possessórias e de demarcação

Procedimentos

Via judicial ou extrajudicial
(Art. 216-A, Lei 6.015/73)





Modalidades Extraordinárias

Extraordinário

15 anos

Art. 1.238 CC

to não precisa estar lá, pode colocar detentor

- Qualquer imóvel urbano ou rural
- Boa ou má-fé
- Independe de justo título

o documento vale até a se fazer ser dono mas não é Ec: contrato de gaveta / ainda não registrou

1

2

Extraordinário Pro Labore/Moradia registrou

10 anos

Art. 1.238, § único

- Qualquer imóvel urbano ou rural
- Moradia OU realizado investimentos no imóvel
- Exerceu Função social melhor que antigo dono

Modalidades Ordinárias

Ordinário

10 anos - Art. 1.242 CC

- Qualquer imóvel urbano ou rural;
- Boa-fé e justo título.

Ordinário Oneroso

5 anos - Art. 1.242, § único

- Qualquer imóvel urbano ou rural;
- Boa-fé e justo título;
- Registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente;
- Moradia ou realizado investimento.

Modalidades Especiais Constitucionais

Especial Urbano

5 anos - Art. 183 CF / 1.240 CC

- Até 250m²
- Moradia com família (Súmula 364 STJ)
- Único imóvel
- Uma vez na vida

Especial Rural

5 anos - Art. 191 CF / 1.239 CC

- Até 50 hectares
- Moradia E produção
- Único imóvel
- Trabalho familiar

Importante: As modalidades especiais não precisam de Boa-fé. Art. 1.201, CC.

Familiar

2 anos - Art. 1.240-A CC

- Urbano até 250m²
- Abandono familiar de fato (Não conta se tiver B.O., sentença...)
- Conjugal ou afetivo





Modalidades Especiais Fora do CC



Indígena

10 anos

Art. 33, Lei 6.001/73 - Estatuto do Índio

Até 50 hectares, independe de integração



Coletivo

5 anos

Art. 10, Lei 10.257/01 - Estatuto da cidade

Núcleo urbano informal, até 250m² por possuidor, vira condomínio indivisível e só pode ser extinto por voto de mais de 2/3 dos ocupantes

Resumo das 9 Modalidades

01

Extraordinário - 15 anos

02

Extraordinário Pro Labore - 10 anos

03

Ordinário - 10 anos

04

Ordinário Oneroso - 5 anos

05

Especial Urbano - 5 anos

06

Especial Rural - 5 anos

07

Familiar - 2 anos

08

Indígena - 10 anos

09

Coletivo - 5 anos

O tempo e a função social transformam a posse em propriedade

Usucapião de bem móvel

CAPÍTULO III

Da Aquisição da Propriedade Móvel

Seção I

Da Usucapião

Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade.

Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.

Art. 1.262. Aplica-se à usucapião das coisas móveis o disposto nos arts. 1.243 e 1.244.